

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2022-143	처분요구일자	2022. 12. 19.
처 분 종 류	권고		
관 계 부 서	○○○(주)(◎◎그룹 △△팀)		
제 목	안전사고에 관한 임원 문책규정 개정 필요		

지 적 내 용

○○○(주)는 ‘20년 12월 「안전사고에 관한 임원 문책규정」을 제정하여 안전사고 발생시 임원의 문책에 관한 사항을 정하고 있고, 이 규정은 안전보건업무를 총괄하는 ◎◎그룹에서 관리하고 있다.

「안전사고에 관한 임원 문책규정」 제2조(적용범위)에는 “이 규정은 회사의 임원에 대하여 적용한다”라고 규정의 적용대상을 명시하고 있으며, 직제규정 제3조(임원)에 따르면 임원은 상임이사, 상임감사 및 기타비상무이사가 포함된다.¹⁾

하지만 「안전사고에 관한 임원 문책규정」은 안전사고가 발생한 경우 사장이 해당 사고와 관련한 담당임원을 문책하는 규정으로서, 사장 본인이 문책의 대상이 될 수는 없고 감사기구의 장인 상임감사 또한 이러한 문책의 대상이 될 수 없다.

이에 해당 규정의 제정 취지를 고려했을 때 규정의 적용범위에서 사장과 상임감사는 제외함이 타당하다.

1) 직제규정 제3조(임원) ① 임원은 상임이사, 상임감사 및 기타비상무이사로 구분하고 사장과 기타 비상무이사를 제외한 상임이사는 사장이 추천하여 이사회 동의를 받아 주주총회에서 선임한다. 사장은 상임이사에 대해 본부장 등 직위를 부여할 수 있다.

관계부서 및 해당부서 의견

○○○(주)는 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

○○○(주) 대표이사는 「안전사고에 관한 임원 문책규정」의 취지에 맞도록 규정의 적용범위를 개정하시기 바랍니다.(권고)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략
